

[별표 1] <개정 2004.4.21>

화물자동차운송사업의 허가기준(제13조관련)

업종 구분	일반화물자동차 운송사업	개별화물자동차 운송사업	용달화물자동차 운송사업
허가기준 대수	○1대 이상	○1대	○1대 이상
최저자본금	○1억원(소유대수가 2대 이상인 경우에 한한다)	없음	○5천만원(소유대수 가 2대 이상인 경우 에 한한다)
사무실및영업소	○영업에 필요한 면 적(소유대수가 2대 이상인 경우에 한한 다)	없음	○영업에 필요한 면 적(소유대수가 2대 이상인 경우에 한한 다)
최저보유차고면적	화물자동차 1대당 당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적	당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면 적	화물자동차 1대당 당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적
화물자동차의종류	○최대적재량 5톤 이상의 자동차관리 법에 의한 화물자동 차(이사화물의 운송 을 위한 자동차관리 법에 의한 최대적재 량 5톤의 밴형 또는 특수용도형 화물자 동차와 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형장비를 갖 춘 자동차관리법에 의한 최대적재량 5 톤 이상의 화물자동 차를 제외한다) ○자동차관리법에 의한 대형 특수자동 차(이사화물의 운송 을 위한 고정식 사 다리형장비를 갖춘	○최대적재량 1톤 초과 5톤 미만의 자 동차관리법에 의한 화물자동차 ○자동차관리법에 의한 중형 특수자동 차 ○이사화물의 운송 을 위한 자동차관리 법에 의한 최대적재 량 5톤의 밴형 또는 특수용도형 화물자 동차 ○이사화물의 운송 을 위한 고정식 사 다리형장비를 갖춘 자동차 관리법에 의 한 최대적재량 1톤 초과의 화물자동차 ○이사화물의 운송	○최대적재량 1톤 이하의 자동차관리 법에 의한 화물자동 차 ○자동차관리법에 의한 경형 및 소형 특수자동차

	자동차 관리법에 의한 대형 특수자동차를 제외한다) ○자동차관리법에 의한 2대 이상의 화물자동차 또는 특수자동차(용달화물자동차운송사업용 화물자동차 또는 특수자동차만으로 이루어진 경우에는 제외한다)	을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 자동차관리법에 의한 대형 특수자동차	
--	---	--	--

비고

- 허가를 받고자 하는 자가 운송주선사업자인 경우에는 허가기준에 적합한 자본금과 사무실을 확보한 것으로 본다.
- 차고는 자기소유이어야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우 전용사용부분은 이를 자기소유로 본다.
 - 화물터미널 또는 유통단지개발촉진법에 의한 유통단지안의 주차장소를 차고로 사용하는 계약을 체결하는 경우
 - 국가 또는 지방자치단체가 관리·운영하는 토지를 차고지로 사용하는 경우다. 1년 이상 장기운송계약을 체결하여 화주가 소유 또는 사용하는 주차장(주차장법에 의한 부설주차장중 법정대수를 초과하는 분에 한한다)을 차고지로 사용하는 경우
 - 타인소유토지(차고지를 포함한다)를 1년 이상 장기임대하여 차고지로 사용하는 경우
 - 창고?판매?제조업 등 수송수요를 유발하는 사업을 겸업하는 운송사업자가 수송수요를 유발하는 사업을 영위하는데 필요한 주차장을 차고지로 사용하는 경우
 - 창고사업자인 화주와 1년 이상 장기운송계약을 체결하여 그 창고사업자가 소유 또는 사용하는 주차장을 차고지로 사용하는 경우
- 최저보유차고면적기준을 산정함에 있어서 견인자동차와 피견인자동차는 이를 연결한 상태에서 자동차의 길이와 너비를 곱한 면적을 해당 면적으로 한다. 다만, 피견인자동차를 세워서 보관할 수 있는 시설과 장비를 갖춘 경우에는 실제 소요면적을 해당 면적으로 한다.
- 화물자동차에 대한 일상적인 점검?정비시설 또는 세차시설 등 차고부대시설이 설치된 면적은 이를 차고면적에 산입하지 아니한다. 다만, 자동차정비업을 겸업하고 있는 경우에는 당해 정비업에 지장이 없는 범위안에서 정비업에 사용되는 차고시설을 위 표에 의한 차고기준면적으로 인정할 수 있다.
- 화물자동차소유대수가 1대인 운송사업자가 자기소유외의 주차장?차고시설

등을 6월 이상 전용으로 사용하는 계약을 체결한 경우에는 위 기준에 적합한 것으로 본다.

6. 주차장법시행규칙 제2조의 규정에 의한 자주식주차장 및 기계식주차장과 건축법령에 의한 용도가 주차장인 건축물을 용달화물자동차운송사업의 차고지로 사용하고자 하는 경우에는 개별주차구획 및 그 연면적을 기준으로하여 최저보유차고면적기준을 적용한다. 이 경우 차고로 사용하는 주차장은 주차장법 제19조의6 내지 제19조의10의 규정에 의한 안전도인정·사용검사 및 정기검사를 받아야 한다.
7. 관할관청은 당해 지역의 운송사업자의 경영실태에 비추어 보아 필요하다고 인정되는 때에는 보유차고면적기준을 위 표에 의한 기준면적의 2분의 1의 범위 안에서 감경할 수 있다.
8. 업종별 화물자동차의 종류를 적용함에 있어서 자동차관리법에 의한 화물자동차 또는 특수자동차가 구조변경된 경우 화물자동차 또는 특수자동차의 유형은 구조변경후의 유형을 기준으로, 최대적재량은 구조변경전의 최대적재량을 기준으로 한다.